

1529619-52.2021.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... definitivas que Anderson ostenta por crimes de roubo majorado, retratadas na certidão de fls. 81/84 -, elevo suas penas em 1/3 (um terço), alcançando 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezesete) dias-multa.

Todavia, presente a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do citado codex), procedo à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1034 - E-mail: araraq2cr@tjsp.jus.br

1529619-52.2021.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1529619-52.2021.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARTA BASTOS DE SOUZA e outro

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

ÂNDERSON LUIZ GONÇALVES e MARTA BASTOS DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, incisos II e IV, c.c. o art. 29, caput, ambos do Código Penal, bem como nas sanções do art. 329, caput, na forma do art. 69, caput, ambos do mesmo codex (Anderson), pois, no dia 11 de novembro de 2021, por volta das 12:50 horas, na Rua Primo Torquato, nº 187, bairro Jorge M. Lauand, nesta cidade e comarca, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante escalada e concurso de duas pessoas, uma televisão de 32 polegadas da marca LG, de propriedade de Ílton Chimirri. Outrossim, na mesma data e em horário compreendido entre 12:50 e 14:43 horas, na Avenida Giocondo Vaccari Tezine, altura do numeral 477, nesta cidade e comarca, o acusado

Ânderson opôs-se, mediante violência, à execução de ato legal praticado pelos policiais militares Déborah Silva Alves Reis e Wélton Fernandes Pedro, competentes para executá-lo.

Recebida a denúncia (fls. 146/147), os réus foram citados (fls. 170 e 172) e apresentaram resposta à acusação (fls. 269/270).

Na fase de instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pela Acusação, sendo os réus interrogados ao final (fls. 321/322).

Não houve requerimento de diligências. Em debates orais, a DD. Representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da acusação, com a condenação dos acusados apenas pelo delito de furto qualificado, ao passo que o Ilustre Defensor Público pleiteou a absolvição da imputada Marta pelo delito a ela imputado, bem como a absolvição do corréu Ânderson pelo crime de resistência ou, em caso contrário, o afastamento das qualificadoras e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Ânderson), com a fixação das penas no mínimo legal, em regime prisional inicial aberto, e a substituição das penas corporais por penas restritivas de direitos (fls. 321/322).

É o relatório.

DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente, impondo-se a condenação dos réus apenas pelo crime do art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Com efeito, os imputados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para ambos, mediante escalada, coisa alheia móvel, consistente na televisão descrita na denúncia, pertencente à vítima Ílton Chimirri.

A materialidade delitiva foi aferida sobretudo pelo teor dos autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 18/19 e 20/21) e avaliação (fls. 123/125), bem como do laudo de exame pericial do local do crime (fls. 311/314).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes coligidos na fase inquisitiva, dentre os quais o auto de exibição e apreensão (fls. 184/185) e o laudo de gravação de imagens de CFTV (fls. 193/220).

O acusado Ânderson, tanto em sede policial (fl. 08) como em juízo (cf. gravação audiovisual de fls. 321/322), admitiu parcialmente a imputação. Declarando-se arrependido, aduziu que, na data dos fatos, estava com a corré Marta, sua companheira, e conduzia o veículo dela em direção à casa de sua mãe. No trajeto, observou um automóvel saindo da residência da vítima e, então, deu a volta no quarteirão e estacionou defronte ao imóvel, tendo Marta permanecido no veículo. Tinha uma dívida de drogas e queria obter valores para quitá-la, mas nada disse a Marta e pulou o muro do imóvel, ingressando em seu interior e apoderando-se de uma televisão existente no quintal. Em seguida, pulou de volta para o lado de fora e caminhou até um terreno na esquina, onde escondeu o aparelho. Marta o vira com a televisão e saiu do veículo. Depois, ela chorou diante do ocorrido, mas empurrou o automóvel para que pudesse ser ligado e ambos deixaram o local. Pegou a televisão no terreno e seguiram no veículo, mas receberam ordem de parada de uma viatura policial. Após estacionar, ouviu um disparo de arma de fogo e então saiu correndo do automóvel, mas foi abordado por um policial após o cerco pela viatura. O policial aplicou-lhe um "mata-leão" em seu pescoço e desferiu golpes em sua perna com o calcanhar. Negou ter resistido ao algemamento, que foi realizado pela outra policial, tendo apenas puxado o braço do policial e virado o pescoço para evitar o sufocamento. Confirmou que estava em gozo de livramento condicional ao tempo dos

fatos.

Por seu turno, a corré Marta negou a imputação na etapa pré-processual (fl. 09) e em juízo (cf. gravação audiovisual de fls. 321/322). Afirmou que, na data dos fatos, seguia em seu veículo com seu companheiro Anderson, em direção à casa da mãe dele. Em certo momento, Anderson parou o veículo, dizendo que “iria ver um negócio”, e dele saiu. Em seguida, ele retornou com uma televisão e a colocou no banco de trás, mas não respondeu às indagações da interroganda acerca do aparelho ou sobre o que fizera. Não concordou com aquilo e ameaçou descer do veículo, mas Anderson lhe disse que já iriam embora. Empurrou então o automóvel para que fosse ligado e deixaram o local. No caminho, Anderson recebeu uma ligação de um indivíduo cobrando-o por uma dívida de drogas, momento em que revelou à interroganda ter pulado o muro do imóvel e subtraído a televisão para poder quitar a dívida. Ele ainda se desculpou com a interroganda, que ficou brava em razão do uso de seu veículo. Em seguida, uma viatura policial deu-lhes ordem de parada, tendo Anderson descido do automóvel e passado a correr. Permaneceu dentro do veículo e ouviu 2 disparos de arma de fogo, mas não chegou a presenciar a abordagem de Anderson, que se deu noutro local. Encontrou-o na delegacia de polícia, ocasião em que ele revelou ter sido agredido por um policial ao oferecer resistência e lutar. Não teve nenhum envolvimento no furto, pois não sabia o que Anderson ia fazer no local dos fatos e depois chegou a descer do veículo, pois não queria que ele colocasse ali a televisão. Confirmou que na época dos fatos seu companheiro estava em gozo de livramento condicional.

Ocorre que, além da confissão de Anderson e apesar da versão exculpatória exarada por Marta, o arcabouço probatório coligido durante a persecutio criminis contém elementos seguros a demonstrar a responsabilidade de ambos os acusados pela prática do delito em comento.

Assim é que a vítima Chimirri confirmou a ocorrência do delito. Narrou que, na data dos fatos, estava no trabalho e foi avisado por seu filho da presença de policiais em sua casa, de onde saíra havia pouco tempo, retornando então ao imóvel. Seu filho ficara sozinho na residência e usava fones de ouvidos, não tendo notado a ocorrência do furto. Câmeras de segurança de uma empresa situada defronte ao imóvel registraram a ação criminosa, tendo visto nas imagens um indivíduo alto pulando o muro da casa, de cerca de 3 metros, e ingressando no local, enquanto uma mulher permaneceu do lado de fora em um veículo. Depois, o elemento apoiou-se na caixa de força e pulou para o lado de fora trazendo consigo uma televisão subtraída da residência. Ele escondeu o aparelho em um terreno nas imediações e voltou ao automóvel, que passou a ser empurrado pela mulher para poder funcionar. Apenas a televisão foi subtraída, tendo-a recuperado (cf. gravação audiovisual de fls. 321/322).

Por seu turno, os policiais militares Déborah e Pedro relataram ter sido acionados com uma informação de ocorrência de um furto a residência. Compareceram ao imóvel, onde populares revelaram que o furtador havia pulado o muro da casa, ingressado em um veículo Fiat/Uno e deixado o local. Foram também informadas as placas do automóvel e a direção por ele tomada. Após alguns quarteirões, avistaram o veículo e deram ordem de parada aos seus ocupantes por meio de sinais sonoros e luminosos. O réu parou e desceu do automóvel, mas saiu correndo do local, sendo acompanhado a pé por Pedro e depois cercado pela viatura conduzida por Déborah. Outra guarnição prestou apoio e abordou a corré Marta, que permanecera no veículo, em cujo banco traseiro foi localizada a televisão subtraída da residência, que assim foi recuperada pela vítima. O acusado e Pedro acabaram caindo ao solo durante a tentativa de algemamento do primeiro, que tentava fugir e empregava força física para não ser algemado. Na queda, Pedro suportou um ferimento no cotovelo esquerdo, e Déborah ralou a mão no chão durante o algemamento do imputado, que não chegou a investir contra os policiais. Indagado, Anderson admitiu ter pulado o muro do imóvel e furtado a televisão, ingressando no veículo e deixando o local em seguida.

Já Marta afirmou não ter conhecimento da prática do furto, alegando que o acusado apenas saiu do automóvel e depois voltou com uma televisão. Observaram imagens do crime capturadas por câmeras de segurança e nelas viram que o réu carregava a televisão até o veículo, que estava parado nas imediações do imóvel. Esclareceram que o imputado era investigado pela prática de roubos e outro furto, inclusive com o uso do automóvel, tendo sido reconhecido pelas respectivas vítimas. Não houve disparo de arma de fogo durante a ordem de parada do veículo (cf. gravação audiovisual de fls. 321/322).

Pedro ainda acresceu que a acusada Marta já era investigada pela prática de outro furto em companhia do acusado.

Vê-se, pois, que o quadro probatório é sólido e demonstra no seu conjunto a conduta ilícita dos acusados. Os elementos de convicção produzidos nos autos, colhidos tanto na fase policial como em juízo, revelam-se firmes e substanciais, não deixando dúvidas quanto à imputação que lhes é dirigida, nos moldes acima delineados.

Conforme remansoso e iterativo entendimento jurisprudencial, a confissão extrajudicial do acusado Anderson é válida, desde que harmônica e coerente com outros elementos de convicção existentes nos autos (RJTJSP 106/440, 125/499 e 125/503), como ocorre no caso vertente. Ora, "a confissão de autoria vale não pelo lugar em que é prestada, mas pela força de convencimento que nela se contém" (RTJ 95/563), pois "é necessário ter sempre presente que o valor probante da confissão não advém do local em que produzida, na delegacia ou em juízo, mas de sua compatibilidade com as demais evidências" (RJDTCRIM 34/526, 35/217, 35/497, 36/88, 40/95, 40/421, 41/235, 42/203, 43/144, 44/79 e 44/430, entre outras).

Ademais, sabe-se que, havendo confissão espontânea de Anderson exarada perante a autoridade judiciária, a jurisprudência é uníssona: "Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrimSP 93/239). E ainda: "A confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de autoacusação falsa" (RT 625/338).

Como visto, a confissão exarada por Anderson foi amparada pela robusta prova oral colhida sob o crivo do contraditório, eis que os policiais militares atuantes na ocorrência abordaram os acusados, logo após o cometimento do delito, com a res furtiva no interior do veículo por eles ocupado, sem nenhuma justificativa idônea para a posse do objeto apreendido (cf. auto de fls. 18/19), tendo Anderson, ao revés, admitido aos castrenses a prática da subtração.

A propósito, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proclama:

"Furto. Conjunto probatório desfavorável ao réu lastreado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais. Validade [...] Furto - Apreensão da 'res' em poder do acusado - Inversão do ônus probatório - Entendimento. A apreensão da 'res' em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem" (Apelação nº 0010683-74.2014.8.26.0562 - 8ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Grassi Neto - j. 31.03.2016 - DJE 07.04.2016) - grifei.

Revela-se indubitável, pois, que, na data dos fatos, após avistarem um veículo saindo de um imóvel, os acusados decidiram subtrair bens porventura nele existentes. Anderson deu a volta no quarteirão e estacionou o veículo de Marta a

poucos metros da casa, para onde se dirigiu, tendo aquela permanecido no automóvel vigiando a aproximação de pessoas e dando cobertura ao comparsa, que pulou o muro frontal e ingressou no imóvel. Após se apoderar de uma televisão existente na área externa da casa, Anderson pulou novamente para o lado de fora e levou o aparelho até um terreno na esquina, pois houve a necessidade de Marta empurrar o veículo para que fosse ligado. Em seguida, colocaram a televisão no automóvel e deixaram o local, mas logo receberam ordem de parada de policiais militares, que os abordaram e apreenderam o bem subtraído, que, assim, foi recuperado pela vítima.

Nesse cenário, restou bem evidenciado nos autos que os acusados agiram em concurso, com o mesmo propósito e unidade de desígnios, ficando a qualificadora do concurso de pessoas (inciso IV do § 4º do art. 155 do Código Penal) caracterizada na espécie.

Com efeito, o laudo pericial de degravação das imagens de CFTV encartado às fls. 193/220 bem revelou a dinâmica do furto, sendo possível constatar que o veículo fora estacionado a poucos metros de distância da residência da vítima, o que permitiu a Marta visualizar Anderson pulando o muro do imóvel.

Além disso, Anderson revelou que dera a volta no quarteirão após avistar um automóvel saindo da casa, o que certamente chamou a atenção de Marta.

Logo, ainda que se admita que nesse momento ela não o tenha indagado a respeito, afigurou-se evidente que, ao vê-lo pulando o muro do imóvel, aderiu à conduta do comparsa e permaneceu no interior do veículo para não chamar a atenção de pessoas, além de vigiar a aproximação destas e dar cobertura a Anderson, tudo a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa.

Vale observar, por oportuno, que o miliciano Pedro revelou que Marta já era investigada pela prática de um outro furto em companhia de Anderson, havendo ainda informes nos autos dando conta de que, noutra ocasião, ela assumia a direção do mesmo veículo Fiat/Uno quando Anderson foi flagrado pulando o muro de um imóvel (cf. BO de fls. 46/47 e autos de reconhecimento pessoal de fls. 56/57).

Assim, bem assentada a efetiva participação de Marta no delito, não há falar-se no afastamento da qualificadora relativa ao concurso de pessoas, pleiteado pela Defesa Técnica em alegações finais, ficando também repellido o infundado requerimento de disponibilização das mídias contendo as imagens de CFTV, que, como visto, já foram devidamente degradadas por meio de regular exame pericial (cf. laudo de fls. 193/220).

Ademais, a qualificadora da escalada (inciso II do § 4º do art. 155 CP) também restou bem demonstrada na hipótese vertente.

De fato, embora a tardia realização do exame pericial no local do crime tenha inviabilizado a detecção de eventuais vestígios materiais da escalada, foram realizadas fotografias da fachada do imóvel e constatado que seus limites frontais eram protegidos por muro de alvenaria de 2,20 metros de altura, interrompido por portão metálico (cf. laudo de fls. 311/314).

Outrossim, a teor da regra prevista no art. 167 do Código de Processo Penal, a prova oral revelou a ocorrência de esforço anormal do agente para transposição do muro, tendo Anderson admitido havê-lo pulado e a vítima confirmado que o furtador se utilizou do apoio da caixa de força para lograr pular de volta para o lado de fora, o que, aliás, foi retratado nas imagens de CFTV degradadas no laudo de fls. 193/220.

Portanto, não se pode admitir que, apesar da suposta estatura avantajada de Anderson, este tenha ingressado e saído do imóvel sem a necessidade de esforço

anormal para a transposição do muro, razão pela qual descabe falar-se no afastamento da qualificadora da escalada, também pleiteado pela Defesa em alegações finais.

Forçoso concluir-se, desse modo, que os réus praticaram o delito previsto no art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Todavia, no que concerne ao crime de resistência imputado a Anderson na peça acusatória, a sua absolvição é medida que se impõe, nos termos da manifestação ministerial lançada em alegações finais (cf. gravação audiovisual de fls. 321/322).

Ora, sabe-se que, para a configuração do crime em tela, exige-se o emprego de efetiva violência ou ameaça contra os funcionários públicos competentes para a execução do ato.

Ocorre que, malgrado a materialidade da infração penal tenha sido aferida pelo teor do laudo de exame pericial de corpo de delito (fls. 161/162), que apontou a ocorrência de lesões de natureza leve suportadas pela castrense Déborah, a prática do referido delito não restou bem evidenciada nos autos.

Isso porque os próprios agentes policiais, em juízo, declararam não ter sido agredidos pelo imputado, pois este, na ocasião, apenas empregou força física tentando desvencilhar-se da abordagem e do iminente algemamento.

Além disso, tampouco houve relatos de ameaças feitas pelo réu contra os policiais e, conforme por eles esclarecido ao serem inquiridos sob o crivo do contraditório, o acusado não investiu contra a guarnição, não se podendo cogitar, assim, do emprego de violência.

Desse modo, as provas coligidas revelam-se frágeis e, por conseguinte, não autorizam a condenação do referido réu pelo delito do art. 329, caput, do Código Penal.

Logo, o quadro existente nos autos é configurador da insuficiência probatória e, assim, inapto a ensejar a edição de um decreto condenatório em desfavor do acusado Anderson. Sua absolvição pelo crime de resistência afigura-se, pois, medida inafastável, na esteira do que proclama abalizada jurisprudência:

“1. A ausência de provas suficientes para a condenação conduz à absolvição do réu por força do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 2. Ação penal julgada improcedente” (STF - AP nº 512 - 2ª Turma - Rel. Teori Zavascki - j. 28.04.2016, v.u.).

Presentes, assim, os elementos necessários à caracterização do delito de furto, e inexistindo causas que o excluam ou isentem os réus de pena, é de rigor a sua condenação. Passo, pois, à dosagem de suas penas.

Considerando haver duas qualificadoras no furto em exame, é cediço que uma delas (inciso II do § 4º do art. 155 do Código Penal) serve para caracterizar o tipo penal como qualificado, ao passo que a segunda (inciso IV) implica exasperação da pena-base dos acusados por revelar maior reprovação e ousadia por ocasião da prática delitiva (circunstância judicial desfavorável).

Assim, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do citado codex, sobretudo o critério acima delineado e a intensa culpabilidade do acusado Anderson, representada pela maior reprovabilidade de sua conduta, praticada ainda durante o gozo de livramento condicional (cf. FA de fls. 59/75, especialmente a anotação contida à fl. 71, e oitiva no âmbito da execução criminal - fls. 255/258) - vale dizer, antes mesmo de concluído o processo de reintegração ao convívio

social buscado pela pena anteriormente imposta -, fixo sua pena-base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal (sendo 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável), ou seja, em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Cabe ponderar que, diversamente do pleiteado pelo d. órgão acusatório em alegações finais, não é o caso de se atribuir maus antecedentes ao referido acusado, eis que as condenações que ele possui caracterizam apenas reincidência, a ser valorada na etapa seguinte, na forma abaixo delineada.

Em relação à corré Marta, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo codex e o critério antes mencionado, fixo sua pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase da dosimetria penal, presente a agravante da multirreincidência (art. 61, inciso I, do CP) - caracterizada pelas anteriores condenações definitivas que Anderson ostenta por crimes de roubo majorado, retratadas na certidão de fls. 81/84 -, elevo suas penas em 1/3 (um terço), alcançando 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezesete) dias-multa.

Todavia, presente a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do citado codex), procedo à compensação proporcional e reduzo as reprimendas a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no piso mínimo, na esteira do que proclama a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"(...). 6. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunde em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. No caso, como há várias condenações transitadas em julgado por furto, ensejadoras de reincidência, inviável sua compensação com a atenuante de confissão espontânea. 7. Habeas Corpus não conhecido" (Habeas Corpus nº 382.848/SC - 5ª Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - j. 24.10.2017 - DJe 31.10.2017) - grifei.

Vale ainda ressaltar que, em recente julgamento, a E. 3ª Seção do Colendo STJ acolheu a readequação da Tese 585, nos seguintes termos: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (Recurso Especial nº 1.931.145/SP - 3ª Seção - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - j. 22.06.2022, v.u.).

No tocante a Marta, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas na segunda fase da dosimetria penal.

Tais sanções ficam estabelecidas em caráter definitivo, diante da ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

A apontada multirreincidência de Anderson determina o início do cumprimento da pena carcerária em regime prisional fechado, eis que, nos termos da Súmula 269 do Colendo STJ, aqui compreendida a contrario sensu, presentes na espécie circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza-se a fixação de regime prisional

mais severo do que o semiaberto.

Cumpra assentar, nesse aspecto, que, apesar de a reincidência do réu não ser específica, não faz ele jus à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois, ostentando intenso envolvimento com a prática de graves crimes de natureza patrimonial (5 roubos majorados, cf. certidão de fls. 81/84), tal medida, à evidência, não se revela socialmente recomendável (art. 44, §§ 2º e 3º, do Código Penal), restando inviável, também, a concessão do sursis (art. 77 do mesmo codex), diante da mencionada reincidência e do próprio quantum da pena corporal ora aplicada.

Já a acusada Marta faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme previsto no art. 44, § 2º, do Código Penal, já que preenche os pertinentes requisitos legais para a substituição.

Assim, converto sua pena corporal acima aplicada em penas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (arts. 43, inciso IV, e 46, ambos do CP), pelo mesmo prazo da pena reclusiva (art. 55 do CP), e de prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social desta comarca (arts. 43, inciso I, e 45, § 1º, ambos do mesmo codex), a serem especificadas na fase de execução.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação e CONDENO os réus: ÂNDERSON LUIZ GONÇALVES à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo; e MARTA BASTOS DE SOUZA à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, com a substituição da primeira por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e por prestação pecuniária, na forma retroespecificada, ambos como incursos no art. 155, § 4º, incisos II e IV, c.c. o art. 29, caput, ambos do Código Penal.

Outrossim, ABSOLVO o réu ÂNDERSON LUIZ GONÇALVES da acusação de estar incurso no art. 329, caput, do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Não poderá o acusado Anderson recorrer em liberdade, eis que subsistem íntegras as razões que ensejaram a decretação e a manutenção de sua custódia cautelar durante toda a persecutio criminis.

Recomende-se o referido réu na prisão em que se encontra.

Em caso de descumprimento do benefício da substituição pela imputada Marta, o regime prisional inicial de cumprimento da pena carcerária será o aberto.

Por fim, defiro o requerimento formulado pela Defesa em alegações finais e autorizo, desde logo, a restituição, em favor da proprietária, do veículo apreendido (cf. auto de fls. 20/21), mediante o recolhimento de eventuais taxas administrativas devidas.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araraquara, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA